

III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

1959 *DECRETO 101/2026, de 1 de junio, por el que se acuerda la ejecución de la instalación solar fotovoltaica de 5,25 MW “Llano de los Bebederos I”, en el término municipal de Arona, isla de Tenerife, expediente ER225921, promovido por Disa Renovables, S.L., y se ordena la modificación del planeamiento afectado.*

Visto que con fecha 17 de septiembre de 2024, la entidad Disa Renovables, S.L. presenta ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias solicitud motivada de declaración de interés general para la construcción de las instalaciones contempladas en el proyecto denominado “Instalación solar fotovoltaica Llanos de los Bebederos I”, en el término municipal de Arona.

La instalación proyectada consta de las obras, materiales e instalaciones de una central de generación eléctrica, a partir de módulos solares fotovoltaicos, de 5.250 kWn de potencia instalada, constituida por 8.610 módulos fotovoltaicos bifaciales de 700 Wp de potencia pico cada uno, resultando una potencia total pico para la central de 6.027 kWp.

Los paneles se instalarán sobre estructuras metálicas de perfiles de acero galvanizado y aluminio, fijas tipo 3V10 como base para el anclaje de las estructuras fotovoltaicas. Los paneles, mediante una configuración adecuada de series y paralelos, se conectarán a 15 Inversores SUNGROW SG350HX de 350 kW de potencia cada uno, por lo que la potencia final de la planta fotovoltaica será de 5.250 kWn.

La instalación cuenta con centro de transformación 0,8/20 kV, con transformador de potencia 6.400 kVA. La planta fotovoltaica evacuará en punto de conexión a centro de seccionamiento situado a pie del apoyo A404434, proveniente de la SET Chayofa 20 K, propiedad de E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.

Vista la Orden n.º 32/2025, de 30 de enero, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, por la que se declara el interés general de la instalación proyectada, que es trasladada al Cabildo Insular de Tenerife y al Ayuntamiento de Arona, concediéndose un plazo de un mes, de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, a los efectos de que informen sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento territorial o urbanístico en vigor, haciéndoles saber que transcurrido dicho plazo se entenderá evacuado el trámite y se continuará con el procedimiento. Se obtiene el siguiente resultado:

1) Cabildo Insular de Tenerife: con fecha 28 de febrero de 2025 se emite informe en el que se concluye lo siguiente:

«Vista la documentación relativa a la instalación denominada “Planta solar fotovoltaica Llano de Los Bebederos I”, promovida por Disa Energía Renovable, S.L.U. y localizada en el término municipal de Arona, de acuerdo con lo argumentado en el cuerpo del informe, se concluye lo siguiente:

Primero.- Adecuación al Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT).

A) Respecto al modelo de distribución básica de usos.

De acuerdo al plano de distribución básica de los usos del PIOT, la planta fotovoltaica se encuentra localizada sobre terrenos adscritos a un ARH de protección territorial, mientras que la línea de evacuación discurre en parte por terrenos adscritos a un ARH de protección territorial y en parte por terrenos adscritos ARH de protección ambiental 1 barrancos.

Teniendo en consideración los acuerdos interpretativos y la Resolución del Director Insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico, en las ARH de protección territorial no se aprecia disconformidad de la ejecución de la planta solar y la línea de evacuación con las determinaciones territoriales del PIOT, en la medida en que dichas áreas y su régimen básico de usos e intervenciones se han interpretado derogados, no resultando de aplicación.

Sin embargo, los tramos de la línea de evacuación que discurren por ARH de protección ambiental 1 barrancos se consideran incompatibles con el Plan Insular, dado que en estas áreas están prohibidas con carácter general las intervenciones de instalación y no existe ningún planeamiento de desarrollo Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas o plan general de ordenación adaptado al PIOT que haya establecido un régimen de excepciones a esa prohibición, según lo previsto en el artículo 2.3.2.5 4-AD del Plan Insular.

B) Respecto a la zonificación ambiental.

La planta fotovoltaica se encuentra localizada sobre terrenos zonificados como Bb, mientras que la línea de evacuación discurre en parte por terrenos comprendidos en zona Bb y en parte por terrenos zonificados como Ba, áreas definidas en el artículo 178 de la LSENPC.

Conforme a la Matriz de Usos, contenida en la Sección 11.^a del Capítulo 3 del Título II del PIOT, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto de la Presidenta de la Corporación Insular, en las zonas Bb coincidentes con ARH de Protección Territorial, donde se localiza la planta solar y parte de la línea de evacuación, no se define un régimen aplicable de usos, no apreciándose por tanto disconformidad con las disposiciones del PIOT. En el caso del tramo de línea que discurre por una zona Ba, el régimen de usos se remite al Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras y, ante su ausencia, el Plan Insular no contiene disposiciones que prohíban la implantación de la infraestructura.

C) Respecto a las infraestructuras viarias que forman parte del Modelo de Ordenación Territorial (MOT).

La planta solar se encuentra relativamente próxima a la variante del corredor insular sur. Aunque el trazado viario contemplado en el PIOT tiene carácter esquemático, es preciso advertir que si durante la tramitación de la autorización del proyecto fuese necesario modificar la ubicación o disposición actual de la planta solar, se recomienda no aproximarse a dicho elemento viario, para evitar que la futura ejecución de la variante pudiese afectar a la misma.

D) Respecto a las disposiciones de carácter sectorial.

En lo que se refiere a la integración paisajística y ambiental de las infraestructuras -artículo 3.3.2.2-, el proyecto debe presentar alternativas que permitan valorar si la planta cumple con este criterio, e incluir medidas para mejorar dicha integración paisajística y ambiental.

Respecto a la integración funcional y territorial de las infraestructuras -artículo 3.3.2.3- se considera conveniente prever, siempre que sea técnicamente posible, algún sistema de canalización conjunta de la línea de evacuación con otras infraestructuras que permita optimizar las labores y los costes de ejecución, explotación y mantenimiento de la planta.

Respecto a la integración paisajística y ambiental de las conducciones de servicio -artículo 3.3.4.5-, la línea de evacuación discurre canalizada por caminos existentes, por lo que el proyecto cumple este criterio.

Segundo.- Adecuación al Plan Territorial Especial de Ordenación para la Prevención de Riesgos de Tenerife (PTEOPRE).

El Plan Territorial no contiene determinaciones que puedan limitar la implantación de la infraestructura descrita».

2) Ayuntamiento de Arona: con fecha 6 de marzo de 2025 la citada Corporación concluye lo siguiente:

«Desde el punto de vista exclusivamente urbanístico, la infraestructura carece de cobertura en el planeamiento municipal, ya que el carácter excepcional para su habilitación previsto en el artículo 62.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, requiere su integración “en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.

No parece que el cumplimiento de estas condiciones pueda desprenderse de la actuación proyectada por cuanto con la misma no se contribuye en modo alguno a la ordenación y desarrollo rural, ni que deba necesariamente situarse en suelo rústico, además de estar expresamente prohibido por el planeamiento.

En este último sentido, es preciso destacar que el artículo 86.2 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General establece, respecto a las condiciones de los usos, concretamente para la viabilidad del proyecto propuesto, que se halla prohibido por cuanto que no se halla expresamente permitido.

Tampoco se justifica el cumplimiento del artículo 58.1.a) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, de directa aplicación. Se contemplan, de manera improcedente y con ocupación permanente, actuaciones sobre caminos de acceso públicos, así como la construcción de desvíos y vías interiores de la instalación, en contra de lo establecido en el artículo 69.3 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación.

Por otra parte, al desarrollarse esta infraestructura contigua al núcleo residencial de Chayofa y Tinguafaya, pudiera poner en riesgo la localización de nuevos desarrollos urbanísticos en una hipotética modificación sustancial del planeamiento municipal que, necesariamente debe acometerse en el menor plazo posible.

Por ello, el técnico que suscribe informa con carácter desfavorable la documentación denominada “proyecto técnico administrativo Planta Solar Fotovoltaica “Llanos de los Bebederos”, cuya ubicación se proyecta en el lugar denominado por el vigente plan general como “El Verodal”, en Chayofa, suscrito por D. Javier Amian Sánchez».

Visto que mediante acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 19 de diciembre de 2024, y corrección de errores de 14 de abril 2025, se certifica que la instalación Planta Fotovoltaica Llano de Los Bebederos I, de 4,777 MW, está exenta de la obtención de la declaración de impacto ambiental.

Visto que la Dirección General del Medio Natural remite informe de fecha 17 de marzo de 2026, que incluye medidas preventivas y correctoras que se deberán aplicar para compatibilizar el proyecto con los valores ambientales más relevantes.

En dicho informe, y en relación con las medidas con respecto a la flora protegida y la vegetación que se han de adoptar por parte del promotor, se prescribe como medida compensatoria que:

«Parte del trazado de la línea eléctrica de evacuación de media tensión que discurre por los caminos existentes atraviesa el hábitat de interés comunitario 5330 “Matorrales termomediterráneos y preestépico”, conformado por un tabaibal dulce (Ceropegio fuscae Euphorbietum balsamiferae) y baleras (Plocametum pendulae), coincidentes estas últimas con el cauce del barranco de Llano Azul y localizadas al sur y al norte de la presa del mismo nombre. Consecuentemente, y con el fin de que las obras no afecten al citado hábitat, deberá reforzarse el balizado a su paso por la zona y evitar vertidos y derrames al cauce».

De lo expresado en el párrafo anterior, se pone de manifiesto que el tramo de línea de evacuación que atraviesa zona con protección ambiental -barrancos- lo hace por caminos existentes.

Visto informe-propuesta del Director General de Energía, de fecha 15 de mayo de 2026.

Considerando que este proyecto contribuirá a una mayor difusión de la energía solar fotovoltaica de forma que este tipo de energía está cada vez más extendida, para que de esta manera se pueda lograr la estrategia a largo plazo marcada por la Unión Europea, cuya Comisión presentó su visión estratégica para una economía neutra desde el punto de vista del clima en el año 2040.

Visto que concurren razones justificadas de urgencia y excepcional interés que motivaron la declaración de interés general de las obras necesarias para la ejecución del referido proyecto y que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 6 bis, apartado 1, de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

Las razones de índole energética que justifican el excepcional interés que aconseja el establecimiento de las instalaciones eléctricas contempladas en el proyecto denominado “Instalación solar fotovoltaica Llano de los Bebederos I”, en el término municipal de Arona, son:

Necesidad del impulso de la producción eléctrica con fuentes renovables.

Las singularidades de los sistemas eléctricos en territorios no peninsulares respecto del sistema peninsular, derivadas fundamentalmente de su carácter aislado y su reducido tamaño, encarecen el coste de generación eléctrica frente al peninsular, diferencia que se ha visto incrementada sustancialmente en los últimos años. Este extracoste es repercutido bien entre todos los consumidores eléctricos a través de los peajes o bien entre todos los contribuyentes a través de los Presupuestos Generales del Estado.

En Canarias, el coste de generación a partir de la tecnología eólica y fotovoltaica es sensiblemente inferior a la generación a partir de tecnologías térmicas de origen fósil, lo que supone que su participación en la generación eléctrica reduce el coste energético.

Por otro lado, las energías renovables presentan incuestionables ventajas de índole ambiental, entre ellas, con carácter general, un menor impacto por contaminación atmosférica y una mejora de las condiciones de cumplimiento del Acuerdo de París sobre el calentamiento global, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada entre el 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015.

El Gobierno de Canarias acordó el pasado 30 de agosto de 2019 la Declaración de Emergencia Climática con la finalidad de comprometer todas las políticas del Gobierno de Canarias y de las administraciones públicas canarias que puedan contribuir a frenar la amenaza mundial que entraña el cambio climático. Dicho Acuerdo fija como meta alcanzar la descarbonización de la economía canaria en el año 2040.

Asimismo, marca entre sus objetivos la máxima penetración de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

A la vista de lo anterior, nos encontramos ante una situación energética excepcional que requiere el impulso de todas las medidas posibles por las Administraciones Públicas para la implantación urgente de las infraestructuras de aprovechamiento de las energías renovables.

En sintonía con lo anterior, el Plan de Transición Energética de Canarias -PTECan- trata de impulsar la máxima utilización posible de fuentes de energía renovable, especialmente la eólica y solar, como medios para reducir la vulnerabilidad exterior del sistema energético y para mejorar la protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático. A la vista de lo anterior, nos encontramos ante una situación energética excepcional que requiere el impulso de todas las medidas posibles por las Administraciones Públicas para la implantación urgente de las infraestructuras de aprovechamiento de las energías renovables.

La justificación del interés general de las instalaciones de producción mediante fuentes de energía renovables.

Para hacer frente a esta situación, es decir, las razones excepcionales para la implantación de las energías renovables por un lado y, por otro, el retraso de la planificación territorial acorde a las necesidades de implantación de dichas energías, justifican la necesidad de acudir al procedimiento excepcional previsto en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, del regulación del Sector Eléctrico Canario, a través del procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica.

De otra manera, no sería posible que los nuevos productores eléctricos puedan participar con éxito en los procedimientos de concurrencia competitiva convocados por el Estado y obtener la retribución específica o la ayuda a la inversión que proporcionen rentabilidad a la inversión, con lo que no sería posible cubrir los cupos de energías renovables convocados, obstaculizando de esta forma el despliegue en Canarias de las infraestructuras para la generación de energías renovables.

Los impactos positivos por la ejecución del proyecto son los siguientes:

Reducción del coste de la energía eléctrica de los sistemas eléctricos.

Se estima que la instalación proyectada supondrá una aportación al subsistema eléctrico de Tenerife-La Gomera de 10.903,36 Mwh/año.

Contribución al cumplimiento de las previsiones de la planificación energética.

Para establecer el valor de potencia instalada de generación por tipo de tecnología en el escenario 2026, el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para el periodo 2021-2026 interpola linealmente los datos fijados en el PNIEC en los escenarios Objetivo 2025 y 2030. Respecto a la energía fotovoltaica, el Plan citado establece un objetivo de potencia para el sistema eléctrico de Tenerife-La Gomera de 164 MW, situándose la potencia actual instalada por debajo de los objetivos previstos.

La lucha contra el cambio climático.

La energía generada por las instalaciones de generación que evacuarán a través de este proyecto supondría una reducción anual de 7.603 toneladas de CO₂ a la atmósfera.

Impulso de la economía.

La inversión aproximada de las instalaciones de generación propuestas asciende a 2.564.923,52 euros.

Considerando que las razones de índole energética expuestas en apartados anteriores para la ejecución de las instalaciones proyectadas, justifican el excepcional interés que aconseja el establecimiento de las instalaciones de generación proyectadas, por lo que se considera justificado el interés general del proyecto y la utilización del procedimiento establecido en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, para su ejecución. Procede la aplicación del artículo 6 bis de la citada Ley 11/1997, de 2 de diciembre, aun cuando el informe municipal aprecie una disconformidad urbanística parcial por afectar el trazado a suelo urbano no consolidado, ya que tal disconformidad no excluye por sí sola la operatividad del mecanismo excepcional previsto para instalaciones eléctricas de interés general.

El apartado 2 del citado artículo especifica que los proyectos de construcción, modificación y ampliación de las instalaciones declaradas de interés general a las cuales se refiere el apartado anterior se someterán a un régimen especial de autorización y no estarán sujetos a licencia urbanística ordinaria o a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular.

De acuerdo con el apartado 6 de dicho artículo, en caso de detectarse disconformidad con el planeamiento, inexistencia de este, o ausencia de ordenación concreta aplicable al proyecto, se elevará dicho proyecto al Gobierno de Canarias, el cual decidirá si procede o no su ejecución y, en el primer caso, precisará los términos de la ejecución y ordenará a la Administración competente la adaptación del planeamiento correspondiente con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo.

En este caso, al encontrarse la instalación proyectada en suelo rústico resulta necesaria la adopción del acuerdo de gobierno previsto en el apartado 6 del artículo 6 bis, al no contarse con ordenación urbanística concreta que permita su implantación.

Por su parte, el apartado 7 del artículo 6 bis especifica que el acuerdo favorable del Gobierno de Canarias legitimará por sí mismo la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los correspondientes proyectos de instalaciones de generación, transporte y distribución, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística.

Considerando que, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos podrán ser objeto de publicación cuando así lo aconsejen razones de interés público. En el presente caso, esas razones vienen dadas por la afección que tiene el artículo 6 bis de la reiterada Ley 11/1997, de 2 de diciembre, sobre los planes territoriales o urbanísticos, que son disposiciones de carácter general y que, a su vez, también se publican en los diarios oficiales correspondientes.

En su virtud, y de conformidad con las disposiciones de general aplicación, a propuesta del Consejero de Transición Ecológica y Energía, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 1 de junio de 2026,

RESUELVO:

Primero.- Acordar la ejecución de la instalación solar fotovoltaica de 5,25 MW “Llano de los Bebederos I”, en el término municipal de Arona, isla de Tenerife, expediente ER225921, promovido por Disa Renovables, S.L., conforme a la documentación obrante en la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Segundo.- Ordenar paralelamente la modificación del planeamiento territorial afectado, con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo, respecto de todas aquellas determinaciones que resulten necesarias para la ejecución del proyecto objeto del presente Decreto.

Tercero.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Gobierno en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente

al de su notificación o publicación, significando que, en caso de presentarse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el primero o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Dado en Canarias, a 1 de junio de 2026.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.

EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y ENERGÍA,
Mariano Hernández Zapata.